

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Если человека задержала иммиграционная
служба США

БЕСПЛАТНО

БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

EN · ES · RU

● ZERO-DATA

Что внутри

ЧАСТЬ I · ПЕРВЫЕ ЧАСЫ: НАЙТИ, ДОЗВОНИТЬСЯ, НАЛАДИТЬ СВЯЗЬ

01 Как его найти

02 Первый звонок

03 Как связаться с человеком

ЧАСТЬ II · АДВОКАТ — ГЛАВНОЕ ДЕЛО

04 Адвокат

05 Проверить адвоката

06 Организации помощи по штатам

07 Пакет документов для адвоката

ЧАСТЬ III · ПУТИ ВЫХОДА

08 Habeas corpus · федеральный суд

ЧАСТЬ IV · ДАЛЬШЕ И НАДОЛГО

09 Маршрут

10 План на случай задержания

11 Словарь терминов

источники. Что применимо к конкретному делу — определяет адвокат.

01

КАК ЕГО НАЙТИ

→ ЭТА СТРАНИЦА НА САЙТЕ — С ИНСТРУМЕНТАМИ И ПОИСКОМ:

<https://detnav.com/ru/gde-on/>

Поиск ведёт официальная система. Мы объясняем, как ей пользоваться, и что означает результат.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

- A-Number — буква A и девять цифр
- либо: имя и фамилия, страна рождения, дата рождения

ИМЯ ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ БУКВА В БУКВУ

Многие находят человека с третьей-четвёртой попытки: другой порядок имён, вторая фамилия, транслитерация.

Инструмент ниже собирает варианты написания. Всё остаётся в этом браузере.

→ ОТКРЫТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЛОКАТОР

<https://locator.ice.gov>

ПУСТО — ЭТО НЕ ОТВЕТ «ЕГО ТАМ НЕТ»

Записи вносят с задержкой: сама система предупреждает, что человек может появиться в течение 72 часов после задержания.

Пустой результат в первые часы — обычное дело.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ РЕЗУЛЬТАТ

- **In Custody** — найден: видно учреждение, дальше становятся конкретными связь и свидания
- **Not in Custody** — освобождён или депортирован за последние 60 дней
- Пусто — не найден: обновление записи занимает от 20 минут до 8 часов, плюс сначала обработка в офисе ICE около суток

КОГДА СИСТЕМА НЕ ПОКАЖЕТ

- Первые часы у пограничной службы человек не виден; тех, кого СВР держит дольше 48 часов, этот же локатор показывает
- Несовершеннолетние в этом локаторе не отображаются
- Идёт перевозка между учреждениями — данные могут пропасть на несколько дней

ЛЮДЕЙ ПЕРЕВОЗЯТ МЕЖДУ ШТАТАМИ

Семью об этом не уведомляют. Человека могут увезти за тысячи километров без предупреждения, и учреждение в локаторе изменится само.

Проверяйте повторно, даже если вчера нашли.

ЕСЛИ ПОИСК НЕ ДАЛ НИЧЕГО

ОФИС ICE: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ И ОТМЕЧАТЬСЯ

Если человека обязали отмечаться (браслет, ISAP) или нужно узнать, какой офис ведёт район, — найдите ближайший офис по городу или штату.

→ ВСЕ ЦЕНТРЫ СОДЕРЖАНИЯ ICE — АДРЕСА ПО ШТАТАМ

<https://detnav.com/ru/detention/>

ЗАМЕТКИ

02

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

→ ЭТА СТРАНИЦА НА САЙТЕ — С ИНСТРУМЕНТАМИ И ПОИСКОМ:

<https://detnav.com/ru/pervyy-zvonok/>

РАЗГОВОР ЗАПИСЫВАЕТСЯ

Звонки из учреждения записываются и прослушиваются. Исключение — зарегистрированные адвокатские линии.

ДО ЗВОНКА

СНИМИТЕ БЛОКИРОВКУ НЕИЗВЕСТНЫХ НОМЕРОВ

Он звонит, а телефон молча отклоняет вызов — самая обидная из поломок. Звонок придёт с незнакомого номера.

iPhone: Настройки → Телефон → выключить «Заглушение неизвестных».

Android: приложение «Телефон» → настройки → блокировка номеров.

Проверьте также фильтр спама у оператора.

ЧТО СПРОСИТЬ — МОЖНО ЧИТАТЬ ВСЛУХ

- Назови полный A-Number, по одной цифре
- Как точно называется учреждение и в каком оно городе
- Ты что-нибудь подписывал? Что именно?
- Нужны ли лекарства
- Как пополнить счёт для звонков

ЧЕГО ЭТА ЛИНИЯ КАСАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА

Прошлые депортации и приказы. Аресты и судимости. Детали дела и планы защиты.

Запись разговора может быть использована. Это обсуждают с адвокатом.

КАРТОЧКА, КОТОРУЮ УЧАТ НАИЗУСТЬ И НОСЯТ НА БУМАГЕ

ВЫУЧИТЬ И ПЕРЕПИСАТЬ НА БУМАГУ

9233#

Набор 9233# бесплатен изнутри учреждения — соединяет с некоммерческой линией помощи. Работает, когда на счету ноль.

Дальше по порядку: номер доверенного человека · номер адвоката или организации · 1-888-351-4024 (DRIL, официальная линия ICE).

Телефон забирают первым. Бумажка в кошельке или кармане — единственное, что останется с человеком.

- Перепишите номера на бумагу от руки — телефон внутрь не попадает
- Впишите туда номер доверенного человека и адвоката, когда он выбран
- Держите копию в кошельке и дома, дайте по копии близким
- Если адвоката ещё нет — по 9233# отвечает некоммерческая линия, там можно спросить, где искать бесплатную помощь

ПЕРЕД ЗВОНКОМ

Положите рядом бумагу и ручку. Времени будет мало, и повторить вопрос может не получиться.

→ СВЯЗЬ И ДЕНЬГИ НА ЗВОНКИ

<https://detnav.com/ru/svyaz/>

ЗАМЕТКИ

03

КАК СВЯЗАТЬСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ

→ ЭТА СТРАНИЦА НА САЙТЕ — С ИНСТРУМЕНТАМИ И ПОИСКОМ:

<https://detnav.com/ru/svyaz/>

Главное: он может позвонить вам. Вы позвонить ему — не можете. Ниже по шагам — звонки, сообщения, видео, деньги и письма.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

- 1 Узнайте, какой оператор связи в вашем учреждении.
- 2 На своём телефоне снимите блокировку неизвестных номеров — иначе он не дозвонится.
- 3 Заведите счёт и положите немного денег.

1 · ЗВОНКИ

Он звонит с телефонов в блоке. Вам позвонить ему нельзя — только он вам. Пока на счету ноль — звонков нет.

Как включить звонки

- 1 Узнайте оператора учреждения — чаще всего это **GettingOut** (компания ViaPath), бывают **Securus** и **ICSolutions**.
- 2 Откройте сайт оператора в браузере (или его приложение) и заведите аккаунт.
- 3 Привяжите аккаунт по **A-Number** и учреждению.
- 4 Выберите способ: пополнить его личный счёт — он звонит куда угодно; или привязать к вашему номеру (AdvancePay) — звонит только вам, обычно дешевле.
- 5 Положите немного — минимум обычно **\$10**. При переводе в другое учреждение деньги не переезжают.

→ САЙТ GETTINGOUT — СЧЁТ ДЛЯ ЗВОНКОВ И СООБЩЕНИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ — ТАМ ЖЕ)

<https://www.gettingout.com>

→ САЙТ SECURUS — ЕСЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБСЛУЖИВАЕТ SECURUS

<https://securustech.net>

→ САЙТ ICSOLUTIONS — ЕСЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБСЛУЖИВАЕТ ICSOLUTIONS

<https://www.icsolutions.com>

9233# — БЕСПЛАТНО И БЕЗ ПРОСЛУШКИ

Набор 9233# с телефона учреждения — бесплатная линия Freedom for Immigrants. Обычные звонки записываются, а эту ICE не прослушивает.

Волонтёры говорят на многих языках, включая русский, помогут и могут сообщить родным, где человек. Часы: пн–пт, 8:00–20:00 по тихоокеанскому времени.

Обычный звонок записывается и ограничен по времени (около 15–20 минут). Цена — порядка 7 центов в минуту по стране, международные дороже; зависит от учреждения. Называть A-Number по телефону безопасно, детали дела — нет. Бесплатные звонки, что были в части учреждений, ICE в 2026 году свернул — рассчитывайте, что связь платная.

→ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК: КАК СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ НОМЕРОВ

<https://detnav.com/ru/pervyy-zvonok/>

2 · СООБЩЕНИЯ (ТЕКСТ)

Это не обычные СМС на телефон. Это сообщения внутри системы оператора — он читает их на планшете.

Как отправить

- 1 Тот же оператор и тот же аккаунт, что и для звонков.
- 2 Откройте раздел «Messages» на сайте оператора.
- 3 Оплатите «марки» (кредиты) — на сайте, по телефону или в приложении, минимум обычно \$10.
- 4 За эти же деньги можно отправить фото и 30-секундное видео-сообщение.

Планшеты есть не в каждом учреждении. Доставка с задержкой, всё проверяется.

3 · ВИДЕОЗВОНКИ

В части учреждений есть видеозвонки — по записи заранее, через сайт оператора или киоск в холле. Платно, аккаунт нужен заранее.

Это не личное свидание — у него свои правила и часы.

4 · ДЕНЬГИ НА БЫТ (ВНУТРИ)

Это отдельный счёт — не тот, что для звонков. С него человек покупает внутри еду, гигиену, иногда телефонное время. Часто это другой вендор.

Как положить

- 1 Найдите инструкцию по деньгам на странице этого учреждения на ICE (раздел commissary / trust account) — реквизиты у каждого учреждения свои.
- 2 Способы, какой есть — зависит от места: онлайн картой у вендора (Access Corrections , TouchPay , ViaPath/ConnectNetwork , Western Union); по телефону вендора; почтой денежным переводом (money order) на адрес учреждения; лично в киоске в холле.
- 3 Везде нужны полное имя и A-Number (часто ещё дата рождения).
- 4 Кладите только на того вендора, что указан для этого учреждения. После перевода человека деньги застревают, вернуть их трудно.

ЕСЛИ ПОМОЧЬ НЕКОМУ

Freedom for Immigrants Commissary Fund кладёт деньги на счёт тем, у кого нет близких.

Деньги на быт наличными не снять — их только тратят внутри.

5 · ПИСЬМА И ОТКРЫТКИ

- Обычная открытка почтой доходит надёжнее любого сервиса
- A-Number — на конверте и на всех отправлениях, обязательно
- Книги — только новые и напрямую от магазина или издателя, не от частного лица
- Мягкая обложка проходит быстрее: твёрдую проверяют дольше и часто не пропускают
- Правила у каждого учреждения свои — подтвердите по телефону перед отправкой

Регулярный тёплый контакт — то, что сильнее всего защищает человека внутри.

ЗАМЕТКИ

АДВОКАТ

→ ЭТА СТРАНИЦА НА САЙТЕ — С ИНСТРУМЕНТАМИ И ПОИСКОМ:

<https://detnav.com/ru/advokat/>

Три пути, все законные. Показываем все — какой подходит, решаете вы вместе с теми, кто знает дело.

НАЗНАЧЕННОГО АДВОКАТА НЕ БЫВАЕТ

В иммиграционном процессе государство адвоката не предоставляет. Бесплатная помощь существует, но с очередями и берут не всех.

Освобождения сейчас чаще всего добиваются через федеральный суд — иск habeas corpus. Составить и подать его может только юрист, поэтому адвокат — не один из вариантов, а центральная фигура дела.

ПУТЬ 1 · БЕСПЛАТНО

- Список бесплатных организаций от EOIR — службы, которая управляет иммиграционными судами
- Программа правового ориентирования в самом учреждении
- Местные некоммерческие организации — звоните сразу в несколько, везде очереди
- Спрашивайте, берут ли они дела задержанных и работают ли с этим учреждением

→ СПИСОК PRO BONO ОРГАНИЗАЦИЙ EOIR

<https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers>

→ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНОЙ И НЕДОРОГОЙ ПОМОЩИ

<https://www.immigrationlawhelp.org>

Консульство своей страны обязано быть уведомлено о задержании гражданина; помощь бывает существенной, но потребуют подтверждение родства. Для русскоязычных этот канал в США практически не работает.

ПУТЬ 2 · АККРЕДИТОВАННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

НЕ АДВОКАТ, НО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗАКОННО

Аккредитованные представители Минюста имеют право вести дела в иммиграционном суде. Часто бесплатно или недорого. Самый недооценённый путь. Проверяются по официальному реестру — ссылка на странице проверки.

ПУТЬ 3 · ПЛАТНО

- Перед оплатой — проверка по трём реестрам, три минуты
- Письменный договор обязателен: что входит, что не входит, как считается цена
- Спросите про ретейнер и минимальную единицу биллинга — разговоры с семьёй тоже платные

→ **ПРОВЕРИТЬ АДВОКАТА**

<https://detnav.com/ru/proverit-komu-platite/>

ЕСЛИ У ЗАДЕРЖАННОГО ЕСТЬ ДЕТИ

Директива ICE (11064.4, июль 2025) обязывает учитывать родительские права: участие в семейном суде, связь с детьми, устройство ухода до перевода или выдворения.

Она слабее прежней, но действует — попросите адвоката сослаться на неё, если у человека остались несовершеннолетние дети.

ИСКАТЬ МОЖНО ПО ЯЗЫКУ

ПРАКТИКА ФЕДЕРАЛЬНАЯ

Адвокат с лицензией любого штата ведёт иммиграционное дело в любом штате — вступление в дело оформляется формой E0IR-28 .

Поэтому искать можно по языку, а не по близости офиса. В каталоге AILA есть фильтр по языку.

→ **ПОИСК АДВОКАТА AILA · ФИЛЬТР ПО ЯЗЫКУ**

<https://www.ailalawyer.com>

→ **ABA FREE LEGAL ANSWERS**

https://www.americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/

ЗАМЕТКИ

ПРОВЕРИТЬ АДВОКАТА

→ ЭТА СТРАНИЦА НА САЙТЕ — С ИНСТРУМЕНТАМИ И ПОИСКОМ:

<https://detnav.com/ru/proverit-komu-platite/>

Три государственных реестра. Проверка занимает три минуты и ничего не стоит.

1 · КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ШТАТА

Действующая лицензия и отсутствие взысканий. У каждого штата свой реестр — ищите «state bar» и название штата.

2 · АККРЕДИТОВАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЮСТА

Не адвокаты, но имеют право представлять в иммиграционном суде. Часто бесплатно или недорого — это законная помощь.

3 · ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СПИСОК EOIR

Кому запрещено практиковать в иммиграционных судах. EOIR — государственная служба, которая управляет всеми иммиграционными судами страны; её списки официальные.

→ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СПИСОК EOIR

<https://www.justice.gov/eoir/list-of-currently-disciplined-practitioners>

→ РЕЕСТР АККРЕДИТОВАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

<https://www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports>

NOTARIO

NOTARIO PÚBLICO ≠ ЮРИСТ

В странах Латинской Америки notario público — юрист с полномочиями. В США это человек, заверяющий подписи. Права представлять в иммиграционном суде у него нет.

Разница в значении слова между странами — основа самой распространённой схемы обмана.

КРАСНЫЕ ФЛАГИ

- Обещание выхода в конкретный день
- Гарантия исхода дела
- Предоплата наличными без письменного договора
- Отказ назвать номер лицензии
- Договор на языке, которого вы не понимаете
- Ежемесячная «аренда браслета» поверх процента от залога — за такую схему компания Libre by Nexus получила судебное решение на \$811 млн (2024)

«ВЫХОД СЕГОДНЯ ПО ГОТОВОЙ ПЕТИЦИИ»

Петиция habeas требует, чтобы человек уже находился под стражей, с указанием конкретного учреждения. Заранее подготовленной петиции на мгновенный выход не существует.

ЗАМЕТКИ

ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ПО ШТАТАМ

Проверенные некоммерческие организации — юридическая помощь и поддержка семей. Ссылки кликабельны.

Калифорния · CHIRLA

Коалиция за права иммигрантов (CHIRLA) — юридическая помощь и поддержка семей по всей Калифорнии.

<https://www.chirla.org/>

Техас · RAICES

Некоммерческая организация RAICES — бесплатная и льготная юридическая помощь по иммиграционным делам по всему Техасу.

<https://raicestexas.org/>

Луизиана · LAAID

Волонтерская организация LAAID помогает у центров содержания в Луизиане: транспорт, свидания, поддержка после освобождения.

<https://laaid.org/>

Нью-Йорк · NYIFUP

New York Immigrant Family Unity Project — бесплатное представительство для задержанных жителей Нью-Йорка, которые не могут оплатить адвоката; объясняет Vera Institute.

<https://www.vera.org/ending-mass-incarceration/reducing-incarceration/detention-of-immigrants/new-york-immigrant-family-unity-project>

Флорида · Americans for Immigrant Justice

Immigrant Families Defense Fund — бесплатное юридическое представительство у центров содержания во Флориде.

<https://aijustice.org/defense-fund/>

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АДВОКАТА

→ ЭТА СТРАНИЦА НА САЙТЕ — С ИНСТРУМЕНТАМИ И ПОИСКОМ:

<https://detnav.com/ru/paket-dlya-advokata/>

Фотографируете документы — получаете один аккуратный PDF с титульным листом и оглавлением. Всё происходит в этом браузере: файлы не уходят ни на какой сервер.

ЗАЧЕМ ЭТО

Адвокат, получивший сорок неподписанных фотографий, тратит на разбор часы — и эти часы оплачивает семья. Тот же пакет с титульным листом и оглавлением — минуты.

Титульный лист собирается сам: что внутри по разделам, чего пока не хватает, дата и номер пакета.

НЕ ЖДИТЕ, ПОКА СОБЕРЁТЕ ВСЁ

Адвокату полезнее половина документов сегодня, чем всё через месяц. У пакета есть номер: следующий просто дополнит этот.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- Каждое фото сжимается прямо в браузере — тридцать страниц займут около 10 МБ и пройдут в любую почту
- Фотографии хранятся только в этом браузере, на этом устройстве. Мы их не видим и не получаем
- Страницы группируются по разделам досье, каждую можно подписать: что это и за какой год
- PDF называется по A-Number и дате, без имени человека
- Большой пакет автоматически режется на части: почта не принимает файлы больше 25 МБ
- После отправки фотографии можно удалить из браузера одной кнопкой

ЧТО МЫ НЕ ДЕЛАЕМ

Мы не отправляем файлы сами и не храним их: кнопка «Поделиться» открывает меню вашего телефона, и дальше пакет идёт вашей почтой или мессенджером. Что именно нужно адвокату по конкретному делу — определяет адвокат.

ЗАМЕТКИ

HABEAS CORPUS · ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД

→ ЭТА СТРАНИЦА НА САЙТЕ — С ИНСТРУМЕНТАМИ И ПОИСКОМ:

<https://detnav.com/ru/habeas-corpus/>

Путь, которым сейчас чаще всего добиваются освобождения. Объясняем, как он устроен. Составляет и подаёт иск адвокат — это карта, а не инструкция по самостоятельной подаче.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Habeas corpus — иск в федеральный районный суд: судья проверяет, законно ли государство держит человека под стражей.

Это другая система, не иммиграционный суд. Федеральный судья не подчиняется ведомству: он может потребовать объяснений от властей, назначить слушание об освобождении — или освободить.

ПОЧЕМУ ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ СЕЙЧАС

С 2025 года залог и parole одобряют крайне редко, и центр тяжести сместился в федеральные суды: в феврале 2026 по стране подавалось около 2 000 habeas-петиций в неделю — годом раньше было около 20. Федеральные судьи самых разных взглядов назначают слушания и освобождают, когда петиция составлена грамотно.

Юристы ассоциации иммиграционных адвокатов AILA пишут прямо: для растущего числа задержанных habeas в федеральном суде — на практике единственный путь к свободе.

Состояние на июль 2026. Это общая картина, а не прогноз по конкретному делу.

ДВЕ СИСТЕМЫ: ГДЕ РЕШАЕТСЯ ЗАЛОГ И ГДЕ — HABEAS

Bond · залог

ИММИГРАЦИОННЫЙ СУД (EOIR)

- Решает иммиграционный судья — EOIR входит в Министерство юстиции, это ведомственная система
- После мемо ICE 2025 года и решений BIA широким категориям слушание о залоге не положено вовсе (mandatory detention)
- Даже одобренный залог не решает дело о выдворении — процесс в суде продолжается

Habeas corpus

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУЖНОЙ СУД

- Решает независимый федеральный судья (28 U.S.C. § 2241) — он не подчиняется ни ICE, ни EOIR
- Проверяется законность самого содержания под стражей — в том числе там, где ведомство отказало в залоге
- Вместе с петицией адвокат может просить запрет на перевод и приостановку выдворения (TRO / stay)

Пути не исключают друг друга. Какой применим к конкретному делу и в каком порядке — определяет адвокат.

НАВЕАС — ПРО СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ, НЕ ЩИТ ОТ ДЕПОРТАЦИИ

Сама по себе поданная петиция выдворение не останавливает. Приостановку (stay) или срочный запрет (TRO) суд даёт отдельным решением — об этом ходатайствует адвокат.

Если вам говорят, что подача habeas «автоматически» защищает от депортации, — уточните у адвоката, что именно он просит у суда в этом деле.

КАК ЭТО УСТРОЕНО

- Иск подаётся в федеральный районный суд по месту содержания — поэтому так важно, где именно учреждение
- Перевод в другой штат меняет суд и применимые правила — ещё одна причина не откладывать
- Вместе с петицией адвокат может просить срочный судебный запрет на перевод или депортацию (TRO)
- Судья может назначить слушание, освободить — или отказать: исход зависит от конкретного дела
- Составляет и подаёт петицию адвокат — это работа для юриста с федеральной практикой

ВАША ЧАСТЬ — ПОДГОТОВКА

- Досье о связях с США: адрес, годы проживания, семья, работа, община — задачи по нему собраны в опросе
- Хронология: когда и где задержали, когда перевели, какие бумаги выдали

- A-Number и точное название учреждения
- Медицинские документы, если есть заболевания

→ ВАШ СПИСОК ДЕЛ

<https://detnav.com/ru/vash-spisok/>

→ СОБРАТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АДВОКАТА

<https://detnav.com/ru/paket-dlya-advokata/>

ВОПРОСЫ АДВОКАТУ

- Подходит ли habeas в этом деле и почему
- В каком федеральном округе учреждение и что это меняет
- Что нужно от семьи и в какие сроки
- Что изменится, если человека переведут в другой штат

ЧЕГО МЫ НЕ ДЕЛАЕМ

Мы не составляем и не подаём иски и не даём юридических советов. Применим ли этот путь к конкретному делу, определяет только адвокат.

Если кто-то, кроме адвоката с проверенной лицензией, обещает «подать habeas» и быстрое освобождение за деньги — проверьте его по реестрам.

ЗАМЕТКИ

МАРШРУТ

→ ЭТА СТРАНИЦА НА САЙТЕ — С ИНСТРУМЕНТАМИ И ПОИСКОМ:

<https://detnav.com/ru/marshrut/>

Двенадцать шагов после того, как человека нашли. Это не ваш план — это карта процесса: показываем все шаги, которые существуют. Открыты семь, остальные готовим.

1 Нашли · где он

Учреждение, штат, округ. Отсюда всё остальное становится конкретным.

2 Связь

Счёт для звонков, письма и открытки, книги. Почему нельзя дозвониться самому.

3 Свидание

Часы, порядок записи, документы, что нельзя проносить.

4 Адвокат

Бесплатно, аккредитованный представитель, платно. Искать можно по языку.

5 Как считаются деньги адвоката

Ставка, фазы, ретейнер, что должно быть в договоре.

6 Документы

Очередь задач по одной. Фото с телефона — чистый PDF адвокату.

7 Пути освобождения

Какие механизмы существуют и что из них работает сейчас. Первый вопрос адвокату.

8 Habeas corpus · федеральный суд

Путь, которым сейчас чаще всего добиваются освобождения. Составляет и подаёт адвокат.

9 Вышел · что теперь

Отметки, электронный контроль, смена адреса. Дело продолжается.

10 Первое слушание в суде

Установочное слушание и чем оно отличается от слушания по существу.

11 Не пропустить
Напоминания за 14, 3 и 1 день. Форма EOIR-33 при переезде.

12 Долгая игра
Дело идёт месяцами и годами. Что накапливать всё это время.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТРЕКИ

- **Дети** — Школа, медицинское согласие, что говорить ребёнку. Готовим.
- **Деньги семьи** — Аренда, пропущенная зарплата, разговор с работодателем. Готовим.
- **Его перевезли** — Перевод обнуляет адвоката и деньги на счёте. Что делать заново. Готовим.
- **Здоровье** — Лекарства, хронические заболевания, доступ к медицинской информации. Готовим.

Незакрытые шаги честно помечены «готовим». Видеть масштаб пути целиком полезно само по себе: после освобождения дело не заканчивается.

ЗАМЕТКИ

ПЛАН НА СЛУЧАЙ ЗАДЕРЖАНИЯ

→ ЭТА СТРАНИЦА НА САЙТЕ — С ИНСТРУМЕНТАМИ И ПОИСКОМ:

<https://detnav.com/ru/plan-na-sluchay/>

Заполните ручкой на бумаге и держите дома, чтобы близкие знали, что делать в первый час. Ничего не вводится в интернет.

ПОЧЕМУ НА БУМАГЕ, А НЕ В ПРИЛОЖЕНИИ

В первый час после задержания дома паника, и простые вещи вылетают из головы — чей телефон, где лежат документы, кто заберёт детей. Лист, заполненный заранее, отвечает на эти вопросы сразу.

Мы сознательно не делаем онлайн-форму: ни один сервер, включая наш, не должен видеть эти данные. Это ваша семейная памятка, а не анкета.

Распечатайте эту страницу, заполните от руки и положите там, где семья найдёт. Обновляйте раз в несколько месяцев.

КОМУ ЗВОНИТЬ ПЕРВЫМ

Доверенный человек — кто и телефон _____

Второй человек, если первый недоступен _____

Адвокат или организация — название и телефон _____

ДЕТИ

Кто заберёт детей из школы или сада _____

Телефон этого человека _____

Где лежат документы детей _____

ДОМ И ПОВСЕДНЕВНОЕ

Где лежат важные бумаги (паспорта, договоры) _____

Кто платит за жильё, пока меня нет _____

Кто позаботится о питомце _____

ЗДОРОВЬЕ

Лекарства, которые я принимаю, и где они _____

Болезни, о которых должны знать _____

ЧТО ПОМНИТЬ НАИЗУСТЬ

Телефон доверенного человека — выучить, а не только записать _____

Код бесплатного звонка на линию жалоб DHS OIG из детеншена: 9233# _____

СОБЕРИТЕ ЛИЧНЫЙ СПИСОК ЗАДАЧ — ЗАРАНЕЕ

Двухминутный опрос собирает список дел под обстоятельства семьи — и на случай задержания, и для подготовки. Ответы остаются в браузере. Готовый список распечатайте и храните вместе с этим планом.

→ ПРОЙТИ ОПРОС И ПОЛУЧИТЬ СПИСОК ЗАДАЧ

<https://detnav.com/ru/vash-spisok/>

ОТДАЙТЕ ПЛАН ДОВЕРЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ — СЕГОДНЯ

Заполненный план и собранный пакет документов передайте тому, кому доверяете, заранее. Тогда он начнёт действовать в тот момент, когда вас задержали, а не потратит день на то, чтобы узнать, что случилось.

Договоритесь о простом сигнале: каждый вечер вы пишете ему одно слово, что всё хорошо. Пропало два вечера подряд — он начинает по шагам ниже.

Что делает доверенный человек, если вы замолчали

- 1 Находит вас через локатор ICE — по имени и стране рождения или по A-Number из плана.

- 2 Звонит адвокату или в организацию, чьи телефоны записаны в плане выше.
- 3 Ничего за вас не подписывает и никому не платит, не проверив.
- 4 Передаёт адвокату пакет документов, который вы отдали заранее.

ДЕНЬГИ И ИМУЩЕСТВО: РАБОТАЕТ, ТОЛЬКО ЕСЛИ СДЕЛАНО ЗАРАНЕЕ

Пока человек в детеншене, аренда, кредит за машину и банковский счёт не ставятся на паузу. Близкие смогут законно действовать за него только по бумагам, оформленным заранее — задним числом их не сделать.

ФИНАНСОВАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ (DURABLE POWER OF ATTORNEY)

Нотариальная долгосрочная финансовая доверенность на доверенного человека позволяет ему законно расторгнуть договор аренды, забрать вещи, разговаривать с банком, продать машину. Без неё лендлорд и банк не обязаны с ним даже разговаривать.

Оформляется у нотариуса заранее. Какие полномочия включить — вопрос к юристу: формулировки зависят от штата.

БАНКОВСКИЙ СЧЁТ

Подтверждение входа только по SMS перестаёт работать, когда телефон изъят или номер отключён. В настройках банка обычно можно добавить подтверждение по e-mail — доступ к почте сохранить проще.

Многие банки принимают доверенность только на собственной форме и только лично. Визит в отделение вместе с доверенным человеком заранее снимает этот барьер.

СЪЁМНОЕ ЖИЛЬЁ И ВЕЩИ

Квартира, оставленная без оплаты, превращается в долг: штрафы за разрыв договора, коллекторы, а вещи — на склад или на улицу. Человек с доверенностью может расторгнуть договор по правилам и забрать вещи.

МАШИНА В КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ

Машину с неплатежами банк изымает (repossession) и продаёт с аукциона. Остаток долга остаётся за владельцем, а списанную часть налоговая может посчитать доходом (форма 1099-C).

Законные пути, которые существуют: доверенность с правом продажи автомобиля или официальная переуступка кредита либо лизинга другому человеку. Условия — в договоре и у кредитора.

ПЕНСИОННЫЕ СЧЕТА 401(K) И IRA

Накопления на 401(k) и IRA остаются собственностью человека независимо от иммиграционного статуса и депортации — они не сгорают.

При снятии до 59½ лет обычно действует штраф IRS 10% плюс налоги, поэтому счета часто оставляют расти до пенсионного возраста. Из-за границы налоговый статус подтверждают формой W-8BEN. Что делать с конкретным счётом — вопрос налоговому консультанту.

→ **ФОРМА W-8BEN — ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА IRS**

<https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-8-ben>

Три дела на эту неделю

- 1 Перевести подтверждение входа в банк с SMS на e-mail или добавить e-mail запасным способом.
- 2 Оформить у нотариуса финансовую доверенность и зарегистрировать её в банке лично.
- 3 Сложить сканы SSN/ITIN, договоров аренды и кредита, документов на машину в зашифрованное хранилище и дать доступ доверенному человеку.

ЭТО КАРТА, А НЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Что включить в доверенность, как расторгать договор и что делать с пенсионным счётом, зависит от штата и от текста договора. Такие решения принимают с юристом и налоговым консультантом, а не по памятке из интернета.

ЧТО НОСИТЬ С СОБОЙ

Заполненный план остаётся дома. С собой — только маленькая карта прав. Сделайте фото карты и держите в телефоне.

КАРТА ПРАВ · НОСИТЬ С СОБОЙ

Я не хочу говорить, отвечать на вопросы и подписывать документы без адвоката. Я не даю согласия войти в дом без судебного ордера, подписанного судьёй.

I do not want to talk, answer questions, or sign documents without a lawyer. I do not consent to entry into my home without a judicial warrant signed by a judge.

No quiero hablar, responder preguntas ni firmar documentos sin un abogado. No doy consentimiento para entrar a mi casa sin una orden judicial firmada por un juez.

ПЛАН С АДРЕСАМИ И ТЕЛЕФОНАМИ НЕ НОСИТЕ С СОБОЙ

Если его найдут при задержании, в нём окажутся имена и адреса близких. Дома — план, в кармане — только карта прав.

«ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ» — PDF ДЛЯ ПЕЧАТИ И ПЕРЕСЫЛКИ

Ключевые разделы сайта одним файлом: первая ночь, этот план, карта прав, связь и деньги, маршрут, habeas, словарь — со всеми ссылками. Отправьте файл близким и распечатайте экземпляр домой.

→ СКАЧАТЬ «ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ» (PDF, ~25 СТРАНИЦ)

</playbook/detnav-playbook-ru.pdf>

→ СОБРАТЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АДВОКАТА

<https://detnav.com/ru/paket-dlya-advokata/>

→ ЧТО ОЗНАЧАЮТ БУМАГИ И ЧТО НЕ ПОДПИСЫВАТЬ

<https://detnav.com/ru/что-значат-бумаги/>

→ ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКА УЖЕ ЗАДЕРЖАЛИ — С ЧЕГО НАЧАТЬ

<https://detnav.com/ru/vash-spisok/>

ЗАМЕТКИ

11

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

→ ЭТА СТРАНИЦА НА САЙТЕ — С ИНСТРУМЕНТАМИ И ПОИСКОМ:

<https://detnav.com/ru/slovar-terminov/>

Слова, которые встречаются в документах, звонках и разговоре с адвокатом. Только определения — что это значит, а не что делать.

ЭТО СЛОВАРЬ, А НЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Определения ниже — общие и не учитывают конкретное дело. Некоторые правила отличаются по штатам и апелляционным округам, а формулировки в законе точнее, чем в этом кратком пересказе. Как термин применяется к конкретному делу, определяет адвокат.

КТО ЕСТЬ КТО

ICE

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (Immigration and Customs Enforcement). Ведомство Министерства внутренней безопасности (DHS), которое разыскивает, задерживает и высылает людей без легального статуса внутри страны.

ERO

Enforcement and Removal Operations — подразделение ICE, которое непосредственно проводит задержания, содержит людей под стражей и организует депортации.

CBP

Служба таможенного и пограничного контроля (Customs and Border Protection). Действует на границе, в портах и аэропортах; отдельное от ICE ведомство.

USCIS

Служба гражданства и иммиграции (U.S. Citizenship and Immigration Services). Оформляет заявления на статусы — грин-карту, гражданство, разрешение на работу. Задержаний не проводит.

DHS

Министерство внутренней безопасности (Department of Homeland Security). Головное ведомство, которому подчиняются ICE, CBP и USCIS.

EOIR

Исполнительное управление иммиграционных судов (Executive Office for Immigration Review).
Часть Министерства юстиции, отдельная от DHS. Рассматривает дела о выдворении.

Иммиграционный судья (Immigration Judge, IJ)

Судья иммиграционного суда EOIR. Назначается Министерством юстиции — это не то же самое, что федеральный судья (federal judge).

BIA

Совет по иммиграционным апелляциям (Board of Immigration Appeals). Рассматривает апелляции на решения иммиграционного судьи.

Куратор дела (Deportation officer, Officer of Record)

Сотрудник ICE ERO, который ведёт конкретное дело задержанного человека.

Field office

Региональный офис ICE ERO, курирующий определённую территорию. См. страницу поиска офиса.

ЗАДЕРЖАНИЕ И СТАТУС

A-Number, личное дело (A-file)

Девятизначный номер, который присваивается человеку в иммиграционной системе, и папка с его документами под этим номером. Ключ к поиску в базах ICE и EOIR.

Detainer (ICE hold)

Запрос ICE к местной тюрьме или полиции — задержать человека ещё на некоторое время (обычно до 48 часов) сверх срока, когда он должен был выйти на свободу, чтобы ICE успела его забрать.

Mandatory detention

Содержание под стражей без отдельного слушания о возможности залога, если применяется к делу — например, по определённым уголовным основаниям (**INA § 236(c)**).

Bond

Денежный залог, под который человека освобождают из-под стражи ICE на время рассмотрения дела.

Bond hearing

Отдельное слушание у иммиграционного судьи о размере залога или о том, назначается ли он вообще.

ATD

Alternatives to Detention — формы контроля вне учреждения содержания: электронный браслет, приложение для отметок, регулярные явки.

ISAP

Intensive Supervision Appearance Program — частная программа в рамках ATD, которую по контракту с ICE ведёт компания BI Incorporated.

Check-in

Обязанность периодически являться в офис ICE или отмечаться по телефону либо через приложение — в рамках ATD или после освобождения.

Credible fear interview

Собеседование с офицером USCIS для человека, задержанного на границе или при повторном въезде: есть ли у него правдоподобный страх преследования на родине.

Reasonable fear interview

Похожее собеседование для человека с прежним приказом о выдворении или определёнными приговорами. Порог для прохождения выше, чем у credible fear.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Removal proceedings

Судебный процесс в EOIR о том, должен ли человек покинуть США.

NTA, Notice to Appear (форма I-862)

Документ, которым начинается процесс о выдворении: в нём перечислены утверждения о человеке и основания.

Master calendar hearing

Короткое организационное слушание: судья уточняет статус дела, назначает следующую дату, отмечает, есть ли адвокат.

Individual hearing (merits hearing)

Основное слушание по существу дела, на котором рассматриваются доказательства и принимается решение.

Continuance

Перенос слушания на более позднюю дату.

In absentia order

Приказ о выдворении, вынесенный в отсутствие человека, если он не явился на слушание.

Venue

Суд EOIR, в котором рассматривается конкретное дело. Может меняться при переводе между учреждениями содержания.

Docket number

Номер, под которым дело зарегистрировано в суде.

ПУТИ ЗАЩИТЫ И ИСХОДЫ

Asylum (убежище)

Форма защиты для человека, который не может вернуться на родину из-за преследования по признаку расы, религии, национальности, политических взглядов или принадлежности к определённой социальной группе.

Withholding of removal

Более узкая защита, чем убежище: запрещает высылку в конкретную страну, но не открывает путь к грин-карте.

CAT protection

Защита по Конвенции против пыток (Convention Against Torture) — от высылки в страну, где человеку угрожают пытки со стороны государства или с его ведома.

Cancellation of removal

Отмена решения о выдворении при выполнении определённых условий. Правила разные для постоянных резидентов (LPR) и для остальных.

Voluntary departure

Разрешение покинуть США самостоятельно и за свой счёт вместо принудительной депортации. В части случаев отличается от депортации по последствиям для будущего въезда.

Prosecutorial discretion

Решение ICE или прокурора EOIR не преследовать дело дальше или закрыть его, основываясь на приоритетах ведомства.

Adjustment of status

Изменение статуса на постоянное резидентство (грин-карту) без выезда из США.

Order of removal

Окончательное решение суда о выдворении.

Stay of removal

Временная отсрочка исполнения приказа о выдворении.

Motion to reopen, motion to reconsider

Ходатайство о повторном рассмотрении дела на основании новых фактов или ошибки в решении.

Appeal to BIA

Обжалование решения иммиграционного судьи в Совете по иммиграционным апелляциям.

Habeas corpus

Отдельный иск в федеральный окружной суд (не в EOIR) о законности самого содержания под стражей — [28 U.S.C. § 2241](#) . Готовит и подаёт адвокат.

СТАТУС И ДОКУМЕНТЫ

LPR, грин-карта

Lawful Permanent Resident — статус постоянного резидента США.

EAD

Employment Authorization Document — разрешение на работу, отдельное от грин-карты.

TPS

Temporary Protected Status — временный статус для граждан определённых стран, куда небезопасно возвращаться (стихийные бедствия, вооружённый конфликт).

Naturalization

Процесс получения гражданства США.

Sponsor, petitioner

Человек или организация, подающие петицию за родственника или работника, чтобы тот мог получить статус.

ЗАМЕТКИ

Мы не адвокаты и не даём юридических консультаций. Здесь только факты и ссылки на официальные источники. · Обновлено 28 июля 2026 · detnav.com